

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del registro y funcionario

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA
MGM

Código del asiento

SACEZ0509

Fecha y hora del registro:

22-05-2015 09:52:54

Sello

REGISTRO DE ENTRADA

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Negociado: SAC (sac)

Funcionario: MGM

Fecha: 22/05/2015 9:52:54 N. Reg: 7.353

Páginas: 1



33036 A SACEZ0509

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL REGISTRO GENERAL

FECHA, HORA Y NÚMERO DE REGISTRO (negociado/general)

22/05/2015 9:52:54 7.353 / 7.353

EXTRACTO (Contenido del escrito)

ADJUNTO PRESENTA LA DOCUMENTACION REQUERIDA EN EL EXPEDIENTE

INTERESADOS

PRI: RUERA MORENO, JUAN MANUEL <-> CALLE SANTA SUSANA 29, P03 D, OVIEDO

DESTINATARIOS/DEPENDENCIAS (Código interno y Nombre/Denominación)

N ORGANIZACION MUNICIPAL

EXPEDIENTES RELACIONADOS

ORG/615/2014--> SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA FESTEJOS Y EVENTOS DE OCIO EN LAS
INSTALACIONES DEL CLUB MARITIMO DE CELORIO DURANTE EL VERANO DE 2014

AVISO LEGAL

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Para su tranquilidad y seguridad le informamos de que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Llanes, con domicilio en C/ Nemesio Sobrino s/n 33.500 Llanes (Asturias), ha notificado a la Agencia Española de Protección de Datos los ficheros que contienen los datos de carácter personal que se obtengan de los documentos que usted nos presente.

De tal manera, la firma de este documento constata que el solicitante está al tanto y da permiso para usar sus datos con el fin mencionado.

Todos nuestros ficheros cuentan con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de sus datos.

Le recordamos la posibilidad de acceder a los datos que nos facilite, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, en los términos establecidos por la Ley indicada, dirigiendo una comunicación escrita al/a la Responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Llanes a la dirección antes indicada con los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, petición en que se concreta la solicitud, fecha, firma de la persona interesada y nombre del fichero.

LEYENDA: [F] Funcionario [N] Negociado [O] Otros [PRI] Principal [REP] Representante [SEC] Secundario [COL] Colindante

Calle Nemesio Sobrino S/N, Llanes (Asturias) * Tlf. 985 40 01 02 * Fax. 985 40 28 58

A LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LLANES

JUAN-MANUEL RUERA MORENO, con D.N.I. nº 13.042.708-Y y domicilio a efectos de notificaciones en calle Santa Susana nº 29, 3º-D, 33007 Oviedo, respetuosamente comparezco tanto en mi propio nombre y derecho como en la condición de administrador de la sociedad que se indicará y, como mejor proceda en Derecho, **DIGO**:

PRIMERO.- Que, como acredité mediante escrito y documentos presentados en el AYUNTAMIENTO DE LLANES en fecha 10-2-2015 (Registro de Entrada nº 1.169), soy Administrador Único de la sociedad denominada "RUERA GARCIA, S.L.", con C.I.F. nº B-09234840, propietaria de una vivienda unifamiliar aislada con garaje, sita en Celorio, concejo de Llanes, Eria de la Vega, Camino de la Fuentona nº 2, 33595 Llanes. La citada vivienda es utilizada por quien suscribe y mi familia como residencia de verano, y también durante fines de semana el resto del año.

Se adjunta copia sellada de entrada del citado escrito y documentos presentados el 10-2-2015.

SEGUNDO.- Que se vienen sufriendo en la mencionada vivienda ruidos muy molestos entre los meses de Junio a Septiembre (especialmente en Julio y Agosto) provenientes del colindante CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, agravándose esa situación en horario nocturno, hasta altas horas de la madrugada, durante los fines de semana y festivos. Tras tener acceso el día 19-5-2015 al expediente, he podido comprobar que ese Club obtuvo permiso del AYUNTAMIENTO DE LLANES para celebrar fiestas con actuaciones musicales en horario nocturno durante los meses de junio a septiembre de 2014, en virtud de resolución de fecha 10-6-2014 dictada en el expediente arriba indicado, resolución tomada en

consideración de informe de la Policía Local de Llanes del día 29-5-2014.

Se adjunta copia de la solicitud de permiso, informe y resolución.

TERCERO.- Que entre las consideraciones del informe de la Policía Local que sirvió de base para la concesión del permiso están las siguientes:

"(...) deberá reunir en todo caso las condiciones de seguridad exigidas por la precitada Ley, señaladas en sus artículos 5 (condiciones generales), y 6 (seguro de responsabilidad civil - Decreto 38/2007); y especialmente la relativa al aislamiento acústico para evitar molestias a terceros, ya que su incumplimiento en ediciones anteriores motivó reiteradas protestas vecinales y requerimientos de actuación de las fuerzas policiales". (El subrayado es nuestro).

CUARTO.- Que, pese a lo expresamente advertido en el permiso de referencia, se produjo un nuevo y reiterado incumplimiento de las condiciones en cuanto al aislamiento acústico, lo que provocó que en fecha 11-08-2014, mi esposa, D^a. LAURA GARCÍA ARRANZ, con D.N.I. n^o 13.063.766-L, y mismo domicilio que el compareciente, presentase una denuncia ante el AYUNTAMIENTO DE LLANES, con número de registro de entrada 8.162, por la emisión excesiva de ruidos por el CLUB MARÍTIMO DE CELORIO. Sin embargo, no se tramitó un expediente sancionador por el incumplimiento de las condiciones del permiso, ni fue anulado éste, continuando la actividad molesta hasta que terminó el mes de septiembre de 2014, con el consiguiente perjuicio a mi familia.

Copia sellada del citado escrito de denuncia de fecha 11-8-2014 obra en el escrito presentado el 10-2-2015 (como Doc. n^o 2).

QUINTO.- Que, dada la situación, quien suscribe presentó en fecha 14-10-2014 un escrito en el AYUNTAMIENTO DE LLANES (registro de entrada nº 10.630) solicitando que se le facilitase las licencias de actividad del CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, sin que hubiera respuesta alguna a dicha solicitud.

Copia sellada de la solicitud de fecha 10-10-2014 obra en el escrito presentado el 10-2-2015 (como Doc. nº 3).

SEXTO.- Que, en fecha 10-2-2015 presenté una nueva solicitud (por medio del escrito señalado en el apartado primero) pidiendo lo siguiente, sin respuesta:

"1º.- Se permita el acceso y entregue a quien suscribe toda la información relativa a las licencias de actividad que, en su caso, tenga concedidas la entidad CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, con domicilio social en la Ería de la Vega, s/n, Celorio, 33595 Llanes.

2º.- Se tramite un expediente administrativo para verificar el cumplimiento por el CLUB MARÍTIMO DE CELORIO de las licencias concedidas y usos permitidos, dando traslado de este escrito a la citada entidad a fin de que puede formular alegaciones si lo estima oportuno y finalmente, dictando la resolución que corresponda, con las consecuencias inherentes a la misma de existir una o varias infracciones urbanísticas."

SEPTIMO.- Que el AYUNTAMIENTO DE LLANES está obligado a verificar si el CLUB MARÍTIMO DE CELORIO cuenta con licencias o permisos que den cobertura legal a los usos que llevan a cabo en sus instalaciones, así como comprobar que las actividades que en el mismo se realicen se ajustan a las condiciones de las licencias o permisos otorgados, incluyendo el cumplimiento de la normativa sobre ruidos. Y en el supuesto de que no sea así, el Ayuntamiento deberá actuar a tenor de lo ordenado en el artículo 241 ("Actuaciones terminadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a sus determinaciones") del Texto Refundido de las disposiciones legales

vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de Asturias, TROTU (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril).

Pues bien, en el caso que nos ocupa, es evidente que el CLUB MARÍTIMO DE CELORIO incumplió las condiciones del permiso otorgado por la resolución de fecha 10-6-2014 para celebrar fiestas con actuaciones musicales en horario nocturno durante los meses de junio a septiembre de 2014. Y pese a ello, nada hizo el AYUNTAMIENTO DE LLANES, algo sorprendente e ilegal, máxime si tenemos en cuenta que el incumplimiento es reiterado, viniendo ya de ediciones anteriores en la que se generaron numerosas protestas vecinales, como señala la propia resolución.

OCTAVO.- Que por todo lo anterior, ante la proximidad del mes de junio, en el cual el CLUB MARÍTIMO DE CELORIO empieza las fiestas con actuaciones musicales nocturnas en sus instalaciones, quien suscribe, como parte interesada y gravemente perjudicada por esas actividades molestas, interesa que, de ser solicitado, se deniegue el permiso para llevar a cabo esas actividades durante este verano (2015). Y que si no fuese solicitado el permiso pero se realizasen estas actividades, se ordene y lleve a cabo a través de la Policía Local su inmediata paralización y se proceda a la apertura del correspondiente expediente sancionador.

En este sentido, conviene poner de manifiesto que los ruidos en la vivienda se producen hasta altas horas de la madrugada y llegan a los OCHENTA (80) DECIBELIOS EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA, a pesar de disponer el inmueble de ventanas con material aislante de ruidos. Esta actividad, gravemente molesta e insalubre, provoca trastornos físicos y psíquicos a los habitantes de la vivienda, con trastornos de sueño, irritabilidad, cansancio, etc, afectando incluso a niños de corta edad. Por tanto, me veo obligado a finalizar advirtiendo que, de repetirse los hechos denunciados sin que intervenga el

Ayuntamiento y la Policía Local de Llanes para erradicarlos, ejercitaremos todas las acciones legales a nuestro alcance (incluyendo las penales) contra todas las personas responsables por acción u omisión.

Por lo expuesto,

SOLICITO que teniendo por presentado este escrito, documentos y copias, se sirva a admitirlo, y tras los pertinentes trámites, se acuerde por el AYUNTAMIENTO DE LLANES lo siguiente:

1º.- Dar traslado a esta parte de toda solicitud o escrito que presente la entidad CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, con domicilio social en la Ería de la Vega, s/n, Celorio, 33595 Llanes, relativo a la celebración de cualquier tipo de fiestas o actuaciones musicales en horario nocturno en sus instalaciones, así como de cualquier otro escrito, diligencia o trámite que se practique en relación con esas actividades.

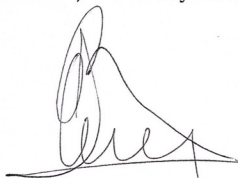
2º.- Denegar al CLUB MARÍTIMO DE CELORIO la celebración de cualquier tipo de fiestas o actuaciones musicales en horario nocturno en sus instalaciones durante los meses de junio a septiembre de 2015, por el reiterado incumplimiento de las condiciones del permiso de esas actividades en años anteriores.

3º.- Ordenar y llevar a cabo por la POLICIA LOCAL DE LLANES la inmediata paralización de cualquier tipo de fiestas o actuaciones nocturnas musicales en horario nocturno que se celebren en las instalaciones del CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, procediendo así mismo a la apertura del correspondiente expediente sancionador.

PRIMER OTROSÍ DIGO que otorgo representación a favor de D. JAVIER CALZADILLA BEÚNZA, Abogado Colegiado nº 3.317 del ICAO, con N.I.F. nº 9.385.919-X (se adjunta copia), y domicilio en la calle Santa Susana, nº 29, 3º D, 33007 Oviedo; teléfonos (985) 235 999 y (696) 44 75 88, fax (985) 27 18 04. Copias de los DNI de representado y representante ya constan en el escrito de fecha 10-2-2015 cuya copia se aporta.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO que he presentado este mismo escrito y documentos dirigido a la POLICIA LOCAL DE LLANES.

En Llanes, a 20 de Mayo de 2015

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'J' followed by a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Fdo. Juan-Manuel Ruera Moreno

A handwritten signature in black ink, starting with a large 'K' followed by several loops and ending with a vertical stroke.

Fdo. Javier Calzadilla Beúnza